

מב:

עין משפט‏
נר מצוה

בט א עי בזהבות מיי ריש פיי מהל' חסורי ציאה [טוענ'ע יויד'ס סיי קליד'ס סעף:]

[ב טוענ'ע יויד'ס סיי קלה סעף י ופעף ין:]
ל ג מיי פיל' מהל' מילה הלטיין סמג שעין סח טוענ'ע יויד'ס סיי סכס סעיי:

לא ד ה מיי פיל' מהל' טומאת מת הל"ג והל"ח:

לב ו ז ח מיי פ"ג מהל' אצות טומאה הלכה א':
לג ט טי פ"ח מהל' טומאת מת הל"ג והלכה ח:
לד י מיי פירד' מהל' כלס הל"ה:

תוס' הרא"ש

שחוציא הולד ראשו חוץ לפרווודו אבל בפרווודו עצמו טהור דלא חשיב כבחון וזה דאמר לעיל פ"ב דם הנמצא בפרווודו ספיקו טמא י"ל דיש חילוק בין דם ללידה ועוד דהתם ספיקו טמא כשחוציאון לחוץ קאמר. וקשה מזה דאמרין בריש בהמה המקשה ובפ' יש בכור לנחלה דאיטריך למיחני בארס ובהמה ללידת ראש היא לידה דאי תנא בארס ה"א משום דחשיב פרוצוף וידיה ואי תנא בהמה ה"א משום דאין לה פרוודור אימא לא וכיון דבעינן שויצא ולד ראשו חוץ לפרווודו כדמשמע הכא למח לי פרוודור למנע לידת ראש שלא תחשב לידה כיון שהוציא ראשו חוץ לפרווודו וי"ל דפרווודו דהתם אלא עובי חירכים קרי פרוודור שמתכסה בהן ראש הולד הליכן הוה ס"ד ודאן הוי כילוד וכפרשי"ה התם: **דאמר** רב אושעיא גזירה שפא יוציא ראשו חוץ לפרווודו ומילתא דרב אושעיא איתמר אהא דאמרין בפ' בהמה המקשה גבי אשה שמת עוברת בהן מעיה דחיה טמאה טומאת ו' והאשה טהורה עד שיצא הולד ופרין אמאי טומאה בלועה היא וקאמר רב אושעיא גזירה שפא יוציא ראשו וכי' ומדמייהי' הכא דרב אושעיא לומר דחשוב כילוד בהוצאת הראש חוץ לפרווודו משמע דרב אושעיא נקט דוקא ראשו וחימה אמאי נקט ראשו אפי' הוציא ידו חוץ לפרווודו טמאה היתה שנבעה בה דתו לא הוי טומאה בלועה וי"ל בגזירת הכתר ודאי דעד שתהא כילוד לא מטמא כדריש ר' ישמעאל בפ' בהמה המקשה על פני הגדה להוציא עובר משמי אשה: **יצתה** שטומאתה קודם שיאכלנה. לאו מיעוטא הוא דא"כ מאי פריך תייתי בק"ו אלא ה"פ יצתה זו כלומר לא איירי קרא בהאי. וחימה רבא מאי קא משני מוחך ברייתא וי"ל דסבר דבית הבליעה רחב ואפשר שלא יסיט הנבילה שתחב לו חבירו. א"י כי קאמר רבא דבית הסתרים הוה היינו בתחלת בית הבליעה אבל בסופו מודה דבלוע הוי והבא מיירי כגון שתחב לו בעומק בית הבליעה: מזה אכילה בכזית אף נוגע וגושא בכזית. וחימה כיון דבקרדא דוהאובל כתיב כיבוס בגדים ונוגע לא כתיב כיבוס בגדים הוה לן לאוקומי שיעור אכילה לנשוא דוקא דכתיב ביה כיבוס בגדים אבל לא גבי נוגע דלא כתיב ביה כיבוס כדאמרין לעיל גבי מזה רי"ל דאי לא קאי אלא

שחוציא וד' ראשו חוץ לפרווודר. אבל בפרווודר עצמו טהורה דלא חשוב כבחון ואם תאמר והא' אמר לעיל בפ"ק (דף י'): **דם הנמצא בפרווודר ספקו טמא ויש לומר** התם ספקו טמא **כשיצא לחוץ ועוד יש לחלק בין י** (דם) **לידה לדם נדה וא"ת** דדריש בהמה המקשה (חולין דף סח.) **וצפרק** יש בכור (בכורות דף מו:.) **עציד לריכותא** הא דתניא דראשו כילוד צאדם וצבהמה דאי תנא בהמה משום דלית לה פרוודור אבל אשה דאית לה פרוודור אימא לא ומאי נפקא מינה צמאי דאית לה פרוודור כיון דבעינן שויצא ולד ראשו חוץ לפרווודר כדמשמע הכא ויש לומר דפרווודר דהתם לא הוי כי האי דהכא דהתם קרי פרוודור לעובי חירכים שמתכסה בהן ראשו של ולד וה"א דלא חשיב כילוד וכן פירש שם צנוקטרים:

ובדרב **אושעיא** בו'. **דינא** ראשו חוץ לפרווודר הוי כילוד ומלתיה דרב אושעיא איתמר אהא דפריך צבהמה המקשה (חולין עב. ושם) **גבי אשה שמת עוברת** בחון מעיה ונגעה חיה צעובר טמאה ואמאי טמאה הא טומאה צלועה היא ומשני רב אושעיא כו' תימה אמאי נקט ראשו למשום דהוי כילוד כדמשמע הכא אפילו הוציא ידו נמי טמאה החיה שנגעה בו או הסיטמו דהא מו לאו טומאה צלועה היא ויש לומר דגזרת הכתוב הוא דלא מטמא עד שיהא כילוד כדדריש התם רבי ישמעאל על פני הגדה להוציא עובר משעמי אמו והשתא ניחא (א) דבעי התם מאי טעמא דרבי ישמעאל אע"פ שטעמו פשוט דהא טומאה צלועה היא אלא קים ליה דמטעה עד שיהא כל כך דמקרי לידה:

יצתה זו שטמאה בו'. לאו מיעוטא הוא דא"כ מאי קאמר דתייתי בק"ו אלא יצתה זו היינו שאינו צללן פסוק זה וא"ת ומאי יתוך רבא מן הסבריה וי"ל דמיידי כגון צצית הצליעה רחצ כ"כ שלא יסיט נצלה שמתצ לו חצירו: **מה ת"ע** והאובל' ליתן שיעור אביה' צנוגע ולנשוא. תימה כיון דצאכילה כתיב כצוס צגדים וצנוגע לא כתיב לית לן לאוקמא שיעור אכילה לנוגע אלא צנושא דכתיב ציה כצוס צגדים כראשבתן לעיל בפ"ק (דף ט.) **וצפ"ק** דיומא (דף יד.). דאמר ומוזה מי הגדה יכצס צגדיו היינו נושא ואפקה רחמנא צלשון הזאה ליתן שיעור הזאה כנושא ולא כנוגע(י) משום דלא כתיב ציה כצוס צגדים ויש לומר דהתם לא כתיב נושא צגדיא אבל הכא אי לא קאי והאובל אלא אנושא גרידא א"כ לא נכתוב נושא וממילא נימא דמאי אוכל נושא כמו התם דלא כתיב נושא ואמרין מאי מזה נושא ומיהו תימה כצוס צגדים דכתב רחמנא צאוכל למח לי וכ"ת דאי לא הוה כתיב ציה כצוס צגדים הוה נשוא ותימה תימה כצוס צגדים דכתיב רחמנא צאוכל למח לי ונשוא דמאי אכילה כתיב ביה כיבוס בגדים ונוגע לא כתיב כיבוס בגדים הוה לן לאוקומי שיעור אכילה לנשוא דוקא דכתיב ביה כיבוס בגדים אבל לא גבי נוגע דלא כתיב ביה כיבוס כדאמרין לעיל גבי מזה רי"ל דאי לא קאי אלא

שחוציא וד' ראשו חוץ לפרווודר. אבל בפרווודר עצמו טהורה דלא חשוב כבחון ואם תאמר והא' אמר לעיל בפ"ק (דף י'): **דם הנמצא בפרווודר ספקו טמא ויש לומר** התם ספקו טמא **כשיצא לחוץ ועוד יש לחלק בין י** (דם) **לידה לדם נדה וא"ת** דדריש בהמה

יוצא דופן פרק חמישי נדה

התם אין לה טומאה בחוץ. כדפרשיט' לטמאה צה אין לך צה אלא מה שאמור צה ויך הוא דגזור צה רחמנא: **הכא כי נפיק לצראי סיטמי**. וכיון דמטמא בחון היא כשאר טומאות דלא מטמאות צלועות: **הכא נמי כשיצא לחוץ**. לכשיצא לחוץ מטמא אותה אם

נעקר קודם טצילה ואם טצלה טהורה כל זמן שהוא שם ולכשיצא ויגע צה יטמאנה: **מאי למימרא**. הא דם טמא הוא דקודם טצילה נעקר: **שמעתי**. דרבי זירא דהוה קשרא לן טומאה צלועה היא: **איפריק**. דלכשיצא לחוץ הוא דקאמר. והשתא לא מתוקמא צריימא דקמני יולדת מטמאה צצית החיון כדרבי זירא דהא לרבי זירא לא מטמיא עד השתא שיצא והדרא קושיא לדוכתין: **צלידה ינישפא**. דליכא לא נדה ולא ויצה: **אי** **צינשפא מאי** **טעמיא צפנים איכא**: כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרווודר. ואוליד וקאמר דאע"ג דאכתי ראשו צפנים הוא דהיינו צצית החיון הוי כילוד וטמאה לידה וכרצ אושעיא דאמר חוץ לפרווודר ולד הוי: **דאמר רב אושעיא**. צפרק בהמה המקשה (חולין דף עב.) אהא דתנין" אשה שמת עוברת בחון מעיה ופשטת חיה את ידה ונגעה בו הסיי טמאה טומאת צצעה והאשה טהורה עד שיצא הולד והיונן צה חיה אמאי טמאה טומאה צלועה היא ואמר רב אושעיא הך טומאת חיה מדריבנן גזרה שפא יוציא ולד את ראשו חוץ לפרווודר ולדא צו דמכי נפק הוה ליה ילוד ולא ודא צלועה וטמאה מדאורייתא משום נוגע צמת. אלאמא חוץ לפרווודר ילוד הוא הילכך לענין לטמא את אמו טומאת לידה נמי ילוד הוא: **וכי ההוא דאשא בו'**. כלומר מדריצא נמי שמעינן דראשו חוץ לפרווודר הוי כילוד: **ס"ד**. כלומר אפשר שאין זה האיש יודע שמילה צצבת מותרת אלא ודאי דרב ספק אירע צו: **דלויין**. צמעמי את הולד לוועק בחון המעיים מצעוד יוס של ערב צצת:

טומאה צלועה לא מטמאה. דהרי היא כמי שאינה ואין צה לא מגע ולא משא וטהורה אשה זו: **ואי אמרס ציט הפסדים הוי**. כשאר צית הקמטוס טומאה לא צטלה ויהי דצמגע לא מטמיא דלא מטמא צית הסתרים צנגיעה צמשא מיהא מטמאה וטמאה אשה זו שהרי נושאת את הנצלה: **מקוס נצלת עוף טהור**. צית הצליעה של אדם שאין לנצלת עוף טהור טומאה אלא שם: **שפסח לו חצירו**. דאי תמצא הוא לעצמו איטמי ליה צמגע: **צב**. צגדים טמאים צצית הצליעה ולא צאחרת: **קומטו**. כגון צין אציליו או שאר קמטיס פרוני"ש צלע"ז: קמ"ל

קרא בה בה ולא באחרת אם כן מה תלמוד לומר ²והאובל ליתן שיעור לנוגע ולגושא כאובל מה אוכל בכזית אף נוגע וגושא בכזית אמר רבא שרץ בקומטו טהור נבלה בקומטו שפא שרץ בקומטו שרץ בנגיעה הוא דמטמא ובית הסתרים לאו בר מגע הוא נבלה בקומטו שפא שנהי דבמגע לא מטמא במשא מיהא מטמא שרץ בקומטו והכניסו לאויר התנור שפא פשיטא מהו דתימא ³תוכו אמר רחמנא ולא

לא עסקינן דאכל סמוך לשקיעת החמה והשתא הא (י) דקאמר הכא האי אוכל לא אכילה ממש הוא אלא ליתן שיעור אכילה לנוגע ולנושא ויש לומר דהתם מפיק משום דאין מקרא יוצא מידי פשוטו למימרא

ומיהו חימה כיבוס בגדים דכתיב באוכל למח לי וכו' דאי לא כתיב כיבוס הוה מוקמינן ליה בנוגע ולא בנושא דכתיב ביה כיבוס בגדים הא ליתא דא"כ לא יכתוב נוגע כלל. ולעיל בפ"ק כתבתי תירוצן בשם הר"י חזקאל:

מסורת הש"ס

(א) חולין עב. ע"ש, ט ופ"י דלית לא הוציא ראשו לא היה מציין דכל כמה דלימא צמעי אמו פיו סמוס. כ"ו לשון שאלות פרשת לך לך סיי טו, (א) [לעיל מא' (, ד) ג"ל מאי אחרת], (א) גע' וצחיס סט: וחולין ק: (א) [ע"א ד"ה צגדים], (א) [שם ע"א], (א) ר"מ מ"ו, (ט) [והאם צושא ולא צנוגע רש"ש],

תורה אור השלם

- גבילה וטריפה לא יאכל לעומדה בה אני יי'.
- והאבל מנבלתה יכבס בגדיו וקטא עד הקרב ודבשא את גבלקה יכבס בגדיו וקטא עד הקרב: ויקרא יא מ
- ובל כלי חרש אשר יפל מים או חורב כל אשר בחבוס יקטא וי' והשתא הא תשבור: ויקרא יא לג

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה וכדרי אושעיא וי' והשתא ניחא דמצריך התם רבי ישמעאל טעמא מקרא אע"פ שטעמו פשוט כ"ל: (א) ד"ה מה ט"ל והאובל וי' והשתא הא קאמר הכא דהאי אוכל כ"ל:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] גפ' א"ל מהו למחלא צצבתא. ג"כ עיין דרשת מהרש"ח דף טו ע"ד:

לעזי רש"י

פרוניצ"ש. קפליס.

מוסף רש"י

שפא יוציא הולד דראשו. דאי אחרת חיה שפשטת ידה למח אשה ונגעה צעובר מת טהורה, צעממי שיוולד מוציא ראשו חוץ לפרווודר והרי הוא כילוד ומטמא וכפסורה חיה שעיינן הוא צמעימ ואמאי לטהרה (חולין עב.). יכרל הוה נבלת בהמה מטמאה בגדים אבית דמגע צית הסתרים לא צצית צליעה. כגון תמצ לו חצירו צצית צליעה והוא לא נגע צה, שלא טמא צמגע, דמגע צית הסתרים לא מטמאה, ובטומאת משא נמי איט טמא, שלא זו משס עד שצליעה, ח"ל נבלה וטריפה לא יאכל לטמאה בה. צה משמע מיעוטא, מי שאין לה טומאה אלא אכילהת. דכתיב לא יאכל וכתיב צה, כלומר צו ולא צאחרת, יצתה זו שטמאה שראבכלנה. קודם שמתמאה צמגע עד שלא יאכלנה, דכתיב והנוגע נצלתה וגו', הלכך על כרחק צעוף משעמי (חולין ב.). יטל נצלת העוף תמאן מן הכתוב מהאי קרא ונצלת צהמה מקו", מה העוף שאיט מטמא צמגע ומשא מטמא צצית הצליעה, צהמה שטמאה כו', אמר קרא בה. צה אשה הצליעה וי' אמה צצית הצליעה וי' אמה מיעמא נצלת צהמה צצית הצליעה (סו:).